

Personalverarbeitung und Rechtsgrundlagen

Jede Datenverarbeitung muss auf einem der sechs in der DSGVO festgelegten Rechtmäßigkeitsgrundlagen beruhen: (i) die Einwilligung der betroffenen Person, (ii) die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen, (iii) die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, (iv) die Wahrung lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person, (v) die Erfüllung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt, oder (vi) das berechtigte Interesse des Verantwortlichen oder eines Dritten.

Es obliegt dem Arbeitgeber, vor jeder Verarbeitung personenbezogener Daten und im Hinblick auf den spezifischen Kontext zu bestimmen, welche Rechtsgrundlage(n) für die Rechtmäßigkeit am besten geeignet sind, um die geplante Verarbeitung rechtfertigen zu können.

Im Allgemeinen werden im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Mitarbeiterdaten am häufigsten die folgenden vier Rechtsgrundlagen für die Rechtmäßigkeit angeführt:

Erfüllung des Arbeitsvertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder Durchführung

1. vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen:

Der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sind aufgrund des von ihnen geschlossenen Arbeitsvertrags an ein Vertragsverhältnis gebunden

Der Arbeitgeber könnte daher personenbezogene Daten verarbeiten, um seine vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Es ist hervorzuheben, dass, um die Verarbeitung auf diese Rechtmäßigkeitsgrundlage stützen zu können, die Verarbeitung der fraglichen Daten für die Erfüllung des Vertrags objektiv erforderlich sein muss. Mit anderen Worten, die bloße Tatsache, dass eine Vertragsklausel eine Verarbeitung vorsieht, macht sie nicht erforderlich.

Beispiel

Im Rahmen der Gehaltszahlung ist der Arbeitgeber verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten (Bankdaten, Nachname und Vorname usw.) zu verarbeiten. Er kann diese Verarbeitung auf die „Erfüllung des Vertrags“ stützen, da sie im Hinblick auf das verfolgte Ziel, nämlich die Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtung zur Zahlung des Gehalts, erforderlich ist.



Personalverarbeitung und Rechtsgrundlagen

2. Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung: Arbeits- oder sektorspezifische Rechtsvorschriften können dem Arbeitgeber rechtliche Verpflichtungen auferlegen, der in diesem Zusammenhang Daten verarbeiten muss. Damit diese Rechtsgrundlage Anwendung findet, muss die Verpflichtung gesetzlich auferlegt sein (in diesem Fall kann es sich um ein Gesetz handeln, aber auch z. B. um eine großherzogliche Verordnung, einen als allgemeine Verpflichtung erklärten Kollektivvereinbarung oder eine europäische Verordnung) und nicht z. B. durch eine Vertragsklausel. Der Arbeitgeber darf nicht die Wahl haben, ob er der gesetzlichen Verpflichtung nachkommt oder nicht. Einseitige freiwillige Verpflichtungen, die eine Datenverarbeitung beinhalten, die über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinausgehen, fallen daher nicht in den Anwendungsbereich dieser Rechtsgrundlage.

Der Arbeitgeber muss nachweisen können, dass die Verarbeitung und die verarbeiteten Daten zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung erforderlich sind.

Beispiel

Gemäß Artikel L. 211-29 des Arbeitsgesetzbuchs ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Beginn, das Ende und die Dauer der täglichen Arbeit sowie alle Verlängerungen der normalen Arbeitszeit, die an Sonn-, Feiertagen oder nachts geleisteten Arbeitsstunden und die entsprechend gezahlten Vergütungen in ein besonderes Register oder in einer Datei einzutragen.

Beispiel

Gemäß Artikel 426 Absatz 5 des Sozialversicherungsgesetzbuchs sind Arbeitgeber verpflichtet, der CCSS monatlich die Arbeitsunfähigkeitsperioden ihrer Arbeitnehmer zukommen zu lassen, einschließlich der Perioden, für die sie eine gesetzliche oder vertragliche Einbehaltung der Vergütung erhalten.



Personalverarbeitung und Rechtsgrundlagen

3. Das berechtigte Interesse des Arbeitgebers oder eines Dritten: Diese Grundlage der Rechtmäßigkeit erfordert ein Gleichgewicht zwischen den Interessen des Arbeitgebers und/oder Dritten und den Grundrechten und Grundfreiheiten der Arbeitnehmer. Der Arbeitgeber darf von dieser Rechtmäßigkeitsgrundlage nur Gebrauch machen, wenn die Grundrechte und Grundfreiheiten der Arbeitnehmer die Interessen des Arbeitgebers nicht überwiegen. Sie müssen daher bei der Abwägung ihres berechtigten Interesses mit den Rechten und Interessen ihres Personals prüfen, ob die vorgenommene Verarbeitung erforderlich ist. Die CNPD weist darauf hin, dass, um von der Voraussetzung der Rechtmäßigkeit des berechtigten Interesses Gebrauch machen zu können, drei kumulative Voraussetzungen erfüllt sein müssen:

- i. das Bestehen eines gültigen berechtigten Interesses (z. B. Schutz des Unternehmensvermögens);
- ii. die Notwendigkeit, personenbezogene Daten für die Zwecke zu verarbeiten, die mit dem geltend gemachten berechtigten Interesse verfolgt werden; und
- iii. die Tatsache, dass die Grundrechte und Interessen der betroffenen Personen nicht Vorrang vor den berechtigten Interessen des Arbeitgebers haben dürfen (Interessenabwägung). Diese dritte

Voraussetzung besteht in der Prüfung, ob die Verarbeitung die Grundrechte und Interessen der betroffenen Personen nicht beeinträchtigen kann und wenn ja, ob diese Grundrechte und Interessen Vorrang vor den Interessen des Arbeitgebers und/oder des Dritten haben.

iv. Eine detaillierte Analyse dieser drei Bedingungen sollte durchgeführt werden, damit sie der CNPD im Falle einer Inspektion vorgelegt werden kann.

v. Im Rahmen seiner Transparenzpflicht muss der Arbeitgeber die betroffenen Personen über die verfolgten berechtigten Interessen und ihr Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung aus Gründen informieren, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben.

Beispiel

Um die Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen, möchte ein Arbeitgeber ein Zugangskontrollsystem für einen Raum einrichten, in dem die vertraulichen Daten des Unternehmens, einschließlich der Daten seiner Kunden, gespeichert werden. Zu diesem Zweck installiert der Arbeitgeber ein Gerät, das den Ein- und Austritt von Mitarbeitern mit entsprechender Berechtigung zum Betreten des Raumes aufzeichnet. Eine solche gezielte Verarbeitung, die die Rechte der Arbeitnehmer nicht außer Kraft setzt, könnte auf der Grundlage des berechtigten Interesses des Arbeitgebers erfolgen.



Personalverarbeitung und Rechtsgrundlagen

4. Einwilligung: Die Datenverarbeitung kann auf der Einwilligung der betroffenen Person beruhen. Diese Einwilligung muss freiwillig, spezifisch, in Kenntnis der Sachlage und eindeutig erteilt und durch eine Erklärung oder eine eindeutige bestätigende Handlung nachgewiesen werden. Die Einwilligung der betroffenen Person stellt daher nur sehr selten eine geeignete Grundlage für die Rechtmäßigkeit im Rahmen des Arbeitsverhältnisses dar. Das Unterordnungsverhältnis, das sich aus dem Arbeitsvertrag zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer ergibt, führt grundsätzlich zu einem Machtungleichgewicht, so dass der Arbeitnehmer nur sehr selten in der Lage ist, seine Einwilligung ohne Angst vor nachteiligen Folgen zu verweigern oder zu widerrufen.

Damit die Einwilligung gültig ist, darf die Annahme oder Ablehnung des Einwilligungsantrags keine nachteiligen Folgen für den Arbeitnehmer haben.

Darüber hinaus ist der Arbeitgeber im Falle des Widerrufs der Einwilligung grundsätzlich verpflichtet, die Daten zu löschen, es sei denn, sie sind für eine andere Verarbeitung erforderlich, für die der Arbeitnehmer seine Einwilligung nicht widerrufen hat oder die nicht auf der Einwilligung des Arbeitnehmers beruht.

